

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS	CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899
Parte Demandante	SALÓN DE SESIONES: 804
v.	SOBRE: INJUCTION PRELIMNAR Y PERMANENTE; INJUCTION ESTATUTARIO LEY DE CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y OTROS	
Parte Demandada	

SENTENCIA PARCIAL

Se encuentra ante la consideración del tribunal una *Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia y Por Prescripción*, (Sumac 34) presentada el 29 de abril de 2025, por los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris y su junta de Directores (en adelante, “el Consejo”); una *Moción Solicitando Desestimación de Reconvención por Falta de Jurisdicción*, presentada el 24 de abril de 2025, por la parte interventora, el Sr. Harlan B. Harvey, (en adelante, “Sr. Harvey”) (Sumac 32) y una *Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación*, presentada el 21 de mayo de 2025, (Sumac 41) por la parte demandada, Corporación Colón Prieto (en adelante, “Colón Prieto”).

Adelantamos que, de conformidad con los hechos y el derecho esbozado a continuación, declaramos **Ha Lugar** la *Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia¹ y Por Prescripción*, presentada por el Consejo.

I. TRACTO PROCESAL

El 2 de febrero de 2025, el Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris y su junta de directores presentaron una *Demanda* sobre *injunction* preliminar y permanente. En su demanda, el Consejo esencialmente solicitó la expedición de un *injunction* preliminar y permanente mediante el cual se prohíba a Colón Prieto hacer construcciones sobre elementos comunes que alteren la fachada del Condominio Stella

Maris, así como de detener cualquier obra de construcción sin permiso y devolver la fachada a su estado original.

En respuesta, el 11 de abril de 2025, Colón Prieto presentó una *Contestación a La Demanda y Reconvención* (Sumac 25). En su reconvención, Colón Prieto hizo tres reclamos a los demandantes. Como primera causa de acción, alegó que el apartamento 10-A del cual es titular, contiene una terraza abierta la cual contiene una baranda para evitar caídas que no cumple con los estándares de seguridad de la *International Property Management Code* (IPMC) ni de la *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA). A raíz de esto, Colón Prieto reclamó a los demandantes los costos de construcción de una baranda que cumpla con los estándares de seguridad, así como daños y perjuicios por verse afectada su capacidad de uso y disfrute de la propiedad, así como sufrimientos y angustias mentales ante el peligro inminente de que alguien sufra una caída.

Como segunda causa de acción, Colón Prieto reclamó a los demandantes una cuantía por cobro en exceso de cuota de mantenimiento, debido a que a pesar de que su apartamento es más pequeño, paga una cantidad mayor por este concepto que el apartamento 10-B. Por último, como tercera causa de acción Colón Prieto reclamó a los demandantes por un aparente daño con un drenaje comunal localizado en la terraza de su apartamento, que alegadamente ha ocasionado problemas de filtración en el apartamento 9-A. Alegó Colón Prieto que el problema de filtración del apartamento 9-A se está litigando en el caso número SJ2022CV08480, que está relacionado a los hechos del caso de epígrafe.

Ante esto, la parte demandante y la parte interventora presentaron mociones de desestimación. En sus escritos, ambos alegaron esencialmente que este Tribunal carece de jurisdicción para entender en el presente caso. Específicamente se alegó que según el Artículo 65 de la Ley de Condominios, en los casos de impugnación sobre acciones u omisiones de la Junta de Directores, el administrador interino o los acuerdos del Consejo de Titulares, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá jurisdicción primaria y exclusiva.

Así las cosas, el 21 de mayo de 2025, Colón Prieto presentó una *Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación*. En su escrito, se reiteró en su

solicitud de que se consolide el presente caso con el SJ2022CV08480 para evitar determinaciones incompatibles y garantizar la economía procesal.

II. CONCLUSIONES DE DERECHO

i.

A. La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 10.2), permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en su contra cuando es evidente de las alegaciones de la demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará. *Sánchez v. Aut. de los Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001). La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, es aquella que el demandado formula antes de presentar su contestación a la demanda, y por medio de la cual le solicita al tribunal que desestime la demanda en su contra. *Colón v. Lotería*, 167 DPR 625 (2006).

Las defensas que puede presentar una parte al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, para solicitar la desestimación de la causa de acción incoada en su contra son: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. *Íd.*

Al considerar una moción de desestimación, los tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante. *Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank*, 193 DPR 38, 49 (2015). Así pues, para que prevalezca una moción de desestimación, ésta tiene que demostrar de forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo a su reclamación, aun cuando se interprete la demanda lo más liberalmente posible a su favor. *Ortiz Matías v. Mora Development*, 187 DPR 649, 654 (2013). Por lo tanto, la demanda o reconvención no deberá desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. *Reyes v. Sucn. Sánchez Soto*, 98 DPR 305, 309 (1970). El Tribunal debe considerar, “si a la luz

de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. *Colon v. Lotería*, supra, pág. 649.

B. La Jurisdicción Primaria de las Agencias Administrativas.

La jurisdicción es “el poder o autoridad con el que cuenta un tribunal para considerar y decidir los casos y controversias ante su consideración con efecto vinculante para las partes”. *MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco*, 2023 TSPR 8, res. el 25 de enero de 2023, pág. 8; *Beltrán Cintrón y otros v. ELA*, 204 DPR 89, 101 (2020); *Adm. Terrenos v. Ponce Bayland*, 207 DPR 586, 600 (2021); *Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank*, 204 DPR 374, 385-386 (2020); *Torres Alvarado v. Madera Atilés*, 202 DPR 495, 499-500 (2019). De esta manera, es norma reiterada que los tribunales tienen el deber de analizar de forma prioritaria si poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas ante su consideración, puesto que están llamados a ser celosos guardianes de su jurisdicción. *Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.*, 200 DPR 254, 268 (2018); *Lozada Sánchez et al. v. JCA*, 184 DPR 898, 994 (2012).

Por consiguiente, es la obligación de los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción, dado que se trata de un asunto que incide directamente sobre la autoridad legal o el poder mismo para adjudicar una controversia. *Shell v. Srio. Hacienda*, 187 DPR 109, 122-23 (2012). Es por ello que la falta de jurisdicción es una defensa afirmativa que incluso puede ser levantada *motu proprio* o *sua sponte* por el tribunal, sin que haya mediado una solicitud de parte. *Presidential v. Transcribe*, 186 DPR 263, 281 (2012). En ese sentido, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender la materia de un caso, solo tiene jurisdicción para así declararlo y para ordenar su desestimación. *Lozada Sánchez v. JCA*, supra, pág. 909; *Rodríguez Rivera v. De León Otano*, 191 DPR 700, 708 (2014).

A causa de ello, antes de entrar en los méritos de una controversia, es necesario que los tribunales se aseguren de poseer jurisdicción sobre la materia y sobre la persona de los litigantes. *Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda*, 184 DPR 393, 403 (2012); *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848, 856 (2009). Si el Tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia o sobre una controversia determinada, debe así declararlo y desestimar, pues, no se tiene discreción para asumir jurisdicción donde no

la hay. Se trata, pues, de un asunto que es insubsanable. *MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra*, pág. 10; *Yumac Home v. Empresas Masso*, 194 DPR 96, 103 (2015).¹

Sin embargo, cuando se les delegan funciones a las agencias administrativas, puede surgir incertidumbre con respecto a qué foro tiene jurisdicción original para dilucidar la controversia que surja. *Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra*, pág. 709. En esos casos, y como parte del derecho administrativo convergen las doctrinas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos, ambas de creación judicial. La doctrina de la jurisdicción primaria es una doctrina de abstención judicial que persigue lograr uniformidad y congruencia de las decisiones en el campo del derecho administrativo.² De esta forma, esta doctrina forma parte de las normas de autolimitación judicial y atiende la interrogante de qué foro -el administrativo o el judicial- posee la facultad inicial de adjudicar y atender un asunto. *MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra*; *Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra*, pág. 102 (citadas omitidas).

Esta doctrina de jurisdicción primaria consiste a su vez en dos vertientes, a saber: la jurisdicción primaria concurrente y la jurisdicción primaria exclusiva. *Id.* La jurisdicción primaria concurrente tiene lugar cuando la ley permite que la reclamación se inicie ya sea en la agencia o en el tribunal; mientras que la segunda vertiente está presente cuando la propia ley establece que el foro administrativo tendrá jurisdicción inicial exclusiva para atender la reclamación. *Id.*, citando a *Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra*, pág. 709. El Tribunal Supremo ha expresado que la jurisdicción primaria concurrente presupone que tanto el foro judicial como el administrativo tienen jurisdicción para entender la controversia planteada, pero que se cede la primacía a la agencia por su especialización y conocimiento sobre el asunto objeto de la reclamación. *Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra*, pág. 103, citando a D. Fernández

¹ La ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las siguientes consecuencias:

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal *motu proprio*. *MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra*, pág. 9; *Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, supra*, págs. 101-102 citando a Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372-373 (2018). Véanse, además: *González v. Mayaguez Resort & Casino, supra*, pág. 855; *Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño*, 143 DPR 314, 326 (1997); *Vázquez v. A.R.P.E.*, 128 DPR 513, 537 (1991).

² Véase, a modo persuasivo, *Rodríguez Aponte y otros v. Consejo de Titulares del Cond. El Dorado*, KLAN202200073, 2022TA842, (TA PR 30 de marzo de 2022) (Sentencia); *Consejo de Titulares del Condominio La Loma v. La Ruta Development Corp. y otros*, KLCE202101549, 2022TA798, (TA PR 25 de marzo de 2022) (Sentencia).

Quiñones, *Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme*, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 574. Esto por entender que, recurriendo en primera instancia a la agencia encargada de implantar la política pública de su ley habilitadora, permitía el desarrollo racional de la norma en base a su especialización y el conocimiento producto de la experiencia. D. Fernández Quiñones, *op cit.* pág. 562.

Por el contrario, la doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, también conocida como jurisdicción estatutaria, aplica cuando la propia ley establece que la agencia administrativa es el foro con jurisdicción para examinar la reclamación. *MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco*, *supra*, pág. 11; *Báez Rodríguez et al. v. E.L.A.*, 179 DPR 231, 240 (2010); *SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL*, 177 DPR 657, 676 (2009). Se trata de una jurisdicción sobre la materia que el legislador ha depositado en el ámbito jurisdiccional de la agencia de forma exclusiva. *Rodríguez Rivera v. De León Otaño*, *supra*, pág. 709, citando a D. Fernández Quiñones *op cit.*, pág. 575. Es decir, esta doctrina de jurisdicción primaria exclusiva atiende situaciones en las que no aplica la doctrina de jurisdicción primaria concurrente, debido a que la ley misma aclara que esta última no existe. *SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL*, *supra*, pág. 677. De esta manera, al tratarse de un mandato legislativo el cual establece que es la agencia administrativa la que tendrá jurisdicción sobre cierto tipo de asuntos, por lo que en esos casos los tribunales no cuentan con la autoridad para atender el reclamo en primera instancia. *Báez Rodríguez et al. v. E.L.A.*, *supra*, págs. 240–241; *SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL*, *supra*, pág. 677 citados en *Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado*, *supra*. págs. 103-104.³

A pesar de que la designación de la jurisdicción exclusiva a la agencia administrativa debe ser clara y precisa, el Tribunal Supremo ha reconocido que el legislador no siempre hace uso del término “exclusiva”. *Báez Rodríguez et al. v. E.L.A.*, *supra*, págs. 240–241 citado en *Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado*, *supra*. pág. 104. Por lo tanto, al determinar si un estatuto provee o no jurisdicción exclusiva a un foro administrativo, es necesario evaluar si esto ha sido dispuesto expresamente en la ley o si surge de esta por implicación necesaria. *Id.*, citando a *Báez Rodríguez et al. v. E.L.A.*, *supra*, pág. 241; *MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco*, *supra*.⁴ De esta forma,

³ Véase, también *Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo*, 141 DPR 257, 268 (1996).

⁴ Debe tenerse en cuenta que la jurisdicción exclusiva no soslaya la facultad de revisión judicial, sino que la pospone hasta tanto el organismo administrativo emita su determinación final. *SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL*, *supra*, pág. 677. De igual manera, se han reconocido excepciones a la doctrina de jurisdicción

la evaluación de si una agencia tiene jurisdicción sobre un asunto en particular, requiere analizar el poder que la Asamblea Legislativa le delegó. *Ayala Hernández v. Consejo de Titulares*, 190 DPR 547, 559 (2014) (cita omitida). Para ello, debemos dirigirnos a la ley habilitadora, también conocida como ley orgánica, que es la disposición que al crear la agencia le delega los poderes necesarios para actuar de conformidad con el propósito legislativo. *Id.*, citando a *DACO v. AFSCME*, 185 DPR 1, 12 (2012); *DACO v. Fcia. San Martín*, 175 DPR 198, 203 (2009).

C. La Jurisdicción del DACO en controversias relacionadas a condominios.

El Artículo 65 de la Ley Núm. 129-2020, mejor conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, (31 LPRA sec. 1921 *et seq.*) establece la manera en que se llevaran a cabo las impugnaciones sobre acciones u omisiones de la Junta de Directores, el administrador interino y los acuerdos del Consejo de Titulares. De esta manera, dispone la ley lo siguiente:

Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador así como los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:

a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y reglamento del condominio; b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un titular; c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento de la compra.

Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios que sean dedicados exclusivamente a uso comercial, tendrán que presentar la impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual tendrá jurisdicción primaria y exclusiva. **En el caso de los titulares sean dueños de apartamentos en condominios con al menos un apartamento de uso residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del Departamento de Asuntos del Consumidor**, así como cualquier reclamación presentada en contra del agente administrador. (31 LPRA sec. 1923j) (**Énfasis Suplido**).

De igual manera, el Artículo 23 del Reglamento de Condominios del DACO, Reglamento Núm., 9386 de 6 de junio de 2022, establece de forma similar la manera en que se llevaran a cabo las impugnaciones. Dispone el referido artículo en parte

primaria cuando la controversia verse sobre violación a los derechos constitucionales. Véanse: *Santiago v. Superintendente de la Policía*, 112 DPR 205, 207 (1982) (Sentencia); *Pierson Muller I v. Feijoó*, 106 DPR 838, 853–854 (1978) (en reconsideración). No obstante, “ello no implica que una simple alegación [de que se han violado derechos constitucionales] excluya el foro administrativo”. *First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines*, supra, pág. 438 Aclaramos que, más allá de una simple alegación, “[e]s preciso [...] que se demuestre que la acción administrativa constituye una gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado o que ha de causar un daño irreparable e inminente”. *First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines*, supra, pág. 439. Véase, *Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado*, supra, págs. 104-105.

pertinente:

II. El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar querellas que surjan en condominios de uso exclusivamente comercial o profesional. En estos casos la jurisdicción corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. Igualmente quedaran excluidas de la jurisdicción del DACO, las querellas entre titulares o cuando el Consejo de Titulares, el Director o la Junta de Directores presente una reclamación contra uno o varios titulares o residentes del condominio. La jurisdicción para ventilar estas acciones corresponderá al Tribunal de Primera Instancia.

ii.

En el presente caso corresponde determinar si procede la desestimación de la reconvencción presentada por Colón Prieto. Adelantamos que, de acuerdo con el derecho expuesto, procede desestimar la reconvencción por falta de jurisdicción sobre la materia. Veamos.

Como bien argumentan la parte demandante y la parte interventora, la Ley de Condominios, *supra*, establece claramente que en casos de impugnaciones de acciones u omisiones de la Junta de Directores, del administrador interino y de los acuerdos del Consejo de Titulares, DACO ostenta jurisdicción primaria y exclusiva. En el presente caso, la reconvencción presentada por Colón Prieto formula reclamos que están cobijados bajo la jurisdicción del DACO. Reclama Colón Prieto en su reconvencción una causa de acción en daños y perjuicios por la alegada omisión del Consejo de cumplir con los estándares de seguridad en cuanto a las barandas de la terraza de su apartamento, una acción en cobro por alegadas cuotas de mantenimiento cobradas en exceso y una causa de acción por un daño en un desagüe comunal que alegadamente está ocasionando filtraciones en otro apartamento del condominio.

Sobre las primeras dos causas de acción, estamos ante impugnaciones sobre acciones u omisiones que caen bajo el Artículo 65 de la Ley de Condominios, *supra*, que claramente concede jurisdicción primaria y exclusiva al DACO. No hay prueba en el expediente que demuestre que el Condominio Stella Maris está destinado a uso comercial, que sería el único supuesto mediante el cual este Tribunal ostentaría jurisdicción, por lo cual estamos vedados de entender en las primeras dos causas de acción. En cuanto a la tercera causa de acción, este Tribunal toma conocimiento del caso SJ2022CV08480, en el cual actualmente se están litigando controversias relacionadas a las alegadas filtraciones a las que alude Colón Prieto en su reconvencción. No corresponde en este caso determinar sobre esos asuntos, pues estamos ante un caso

de *injunction* preliminar y permanente donde la controversia es sobre unas alegadas construcciones sin permiso que alteraron la fachada del Condominio Stella Maris. En todo caso, entendemos que esa también es una causa de acción que estaría cobijada por la jurisdicción del DACO, pero, aun así, todo reclamo relacionado a las controversias sobre las filtraciones deberá ser presentadas en el caso SJ2022CV08480 en el cual están acumuladas las partes del caso de epígrafe.

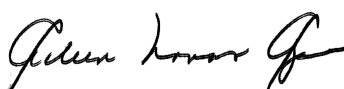
SENTENCIA PARCIAL

Conforme a lo antes dispuesto, se declara **Ha Lugar** la *Moción Solicitando la Desestimación de la Reconvención por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia¹ y Por Prescripción*, presentada el el 29 de abril de 2025, por los demandantes, Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris y su junta de Directores. Por los mismos fundamentos, se declara **No Ha Lugar** la *Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Desestimación*, presentada el 21 de mayo de 2025, por la parte demandada, Corporación Colón Prieto

Por no existir razón para posponer dictar sentencia parcial y final sobre lo aquí descrito hasta la resolución final de la acción incoada, Se Ordena se registre y notifique la presente *Sentencia parcial* conforme la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. (32 LPRA Ap. V, R. 42.3).

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada en San Juan Puerto Rico, a de 30 de mayo de 2025.


AILEEN NAVAS AUGER
JUEZA SUPERIOR

